

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2591/2530

นายแพทย์ ประวัติ สาชล วิจารณ์
บริษัท ธนกิจคอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

โจทก์

จำเลย

นาย เอนก สม พล วรชัย
เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ ของ บริษัท
ธนกิจคอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 164, มาตรา 1002

การเรียกร้องให้ผู้ขายลดเช็คชำระหนี้ตามสัญญาขายลดเช็คมีอายุความฟ้องร้อง 10 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 164 กรณีมิใช่ผู้ทรงตัวเงินฟ้องผู้สละหลังหรือผู้ส่งจ่าย อันมีอายุความ 1 ปี.

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีหนังสือยืนยันให้ผู้ร้อง ชำระหนี้ค่าขายลดเช็คที่ค้างชำระแก่ลูกหนี้ (จำเลย) เป็นเงิน 40,000 บาท พร้อม ด้วยดอกเบี้ยให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นั้น สิทธิเรียกร้องดังกล่าวมีอายุความ 1 ปี คดีขาดอายุความแล้ว

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำร้องคัดค้านว่า สัญญาขายลดเช็คมีอายุความ 10 ปี คดีไม่ขาดอายุความ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ที่ผู้ร้องฎีกาว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกร้องให้ชำระ
เงินตามสัญญาขายลดเช็ค เป็นการเรียกเงินตามตัวเงินใช้อายุความ 1 ปี เมื่อมิได้
แจ้งให้ชำระเงินภายใน 1 ปีคดีจึงขาดอายุความนั้น เห็นว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ของลูกหนี้ (จำเลย) เรียกร้องให้ผู้ร้องชำระหนี้อันเนื่องมาจากผู้ร้องได้ขายลดเช็คให้
ลูกหนี้ (จำเลย) ตามเอกสารหมาย ร.4 มีอายุความฟ้องร้อง 10 ปี ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 คดีไม่ขาดอายุความ ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ ฎีกาผู้ร้องฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(สุทิน นนทแก้ว-สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทร์ผ่อง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ